

PODER LEGISLATIVO – COMISSÕES

A Emenda 31/2001 trouxe uma moralização, tentou moralizar a situação do Congresso Nacional. Deu continuidade aos processos que estavam represados, pois não haveria mais a necessidade de autorização para abrir processo contra parlamentar, logo o Supremo poderia julgar.

O recesso parlamentar era de 90 dias por ano e foi reduzido para 55 dias por ano. A Sessão Legislativa Ordinária funciona de 02/02 a 17/07 e de 01/08 a 22/12. Nos intervalos funciona a Sessão Legislativa Extraordinária. A Sessão Legislativa Ordinária começa dia 2/02, exceto no 1º ano da legislatura, pois no 1º ano da legislatura começa dia 01/02.

Entre o 1º e o 2º período da legislatura, entre o primeiro e o segundo semestre, os parlamentares precisam votar a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para poderem sair de recesso.

Houve a redução do recesso parlamentar, houve a retirada da obrigação de autorização da Casa para julgar, e houve o fim do Jeton. É possível a convocação extraordinária do Congresso Nacional, porém, antes, quando havia a convocação extraordinária, ocorria o pagamento de verba extra, 14º e 15º salário. Em todos os anos, ocorria convocação extraordinária. Atualmente, não há pagamento em caso de convocação extraordinária.

• TEXTO CONSTITUCIONAL

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar **Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República** para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificção adequada.

Exemplo: O Ministro da Saúde é convocado para explicar a situação das vacinas do coronavírus.

O Supremo Tribunal Federal entende que a Constituição do Estado deve aplicar isso em simetria, de modo que não é permitido ampliar o leque de pessoas que sejam convocadas pela Assembleia.

Exemplo: A Constituição do Estado de São Paulo permitia a convocação do PGJ e de outras autoridades. O PGJ é chefe do Ministério Público.



ANOTAÇÕES

§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério.

§ 2º **As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal** poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no *caput* deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não - atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas.

Quem pode convocar, requisitar informações, são as Mesas, e não o parlamentar individualmente considerado. O parlamentar pode pedir informações, mas na condição de cidadão. O direito de petição é assegurado a todos pelo artigo 5º da Constituição.

Há comissões permanentes e temporárias. A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) é uma comissão permanente. Todos os projetos passam pela CCJ para saber se é compatível ou não com a Constituição. O papel da CCJ é o controle de constitucionalidade, preventivo e político, pois é feito por uma Casa Legislativa. Outros exemplos de comissões são: Comissão Permanente de Orçamento, Comissão Parlamentar de Inquérito e Comissão Representativa. A CPI é um exemplo de comissão temporária.

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.

§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

- I – discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;
- II – realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
- III – **convocar Ministros de Estado** para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;

As comissões não podem convocar o Chefe do Poder, visto que isso feriria a separação dos poderes.

Existe CPI na esfera federal, na esfera estadual, na esfera distrital e na esfera municipal. A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) é função típica do Poder Legislativo. A CPI investiga e apura informações, mas não julga.



10m

ANOTAÇÕES

Uma das funções principais do Legislativo é típica, legislar e fiscalizar (CPI). CPI é direito subjetivo das minorias. Em regra, quem está no poder comanda o Parlamento. Para abrir CPI, não se exige maioria, exigindo apenas $\frac{1}{3}$ dos membros.

Pode existir CPI na Câmara, no Senado ou pode existir a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito).

A CPMI tem representantes da Câmara e do Senado. Para investigar os mesmo fatos, pode ter concomitante uma CPMI e uma CPI.

IV – receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

V – solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI – apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão **poderes de investigação próprios das autoridades judiciais**, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

A CCJ, Comissão Representativa, não terá os mesmos poderes que a CPI possui. Só a CPI tem poderes de investigação das autoridades judiciais. A cláusula de reserva de jurisdição ou cláusula de reserva jurisdicional significa que apenas o Judiciário pode decretar a prisão preventiva, prisão temporária, fazer medidas como arresto, sequestro, penhora, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário. O que a CPI não puder fazer está dentro da cláusula de reserva de jurisdição. A CPI é direito das minorias, exigindo apenas $\frac{1}{3}$ das assinaturas.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

- **CPI**

Função típica ou atípica?;

Tem função típica de fiscalizar.

ANOTAÇÕES

Requisitos para a criação:

Direito das minorias;

Exige-se apenas apenas $\frac{1}{3}$ das assinaturas. Um terço na Câmara são 171 parlamentares (o total é de 513), um terço no Senado são 27 parlamentares (o total é de 81).



Submissão de requerimento contendo assinaturas à aprovação pelo Plenário;

Em 2006, Lula era o Presidente e o Sarney era o Presidente do Senado. A CPI dos Correios ocorreu e Sarney estava sendo pressionado pelos parlamentares que queriam implantar CPI. Juntaram as assinaturas e levaram a Sarney, que levou para submeter ao plenário da Casa. A CPI é direito das minorias, portanto, levar ao plenário da Casa acabaria com a CPI.

Submeter o requerimento ao Plenário é medida que frustra CPI, sendo uma medida incompatível com a Constituição.

Ausência de indicação dos partidos e a instalação da Comissão:

Sarney cria a CPI, mas os parlamentares da base do governo não indicaram os políticos, não indicaram os membros que irão compor a comissão. Se os membros não fossem indicados pelo partido, Sarney indicaria.

Há como impedir a instalação da comissão: uma regra do regimento interno que limita o número máximo de CPIs tramitando ao mesmo tempo.

Exemplo: No Distrito Federal, há 24 deputados. Se houver mais de três Comissões Parlamentares de Inquérito funcionando ao mesmo tempo, vai faltar gente para funcionar nas CPIs.

É válida a regra de edital que limita em 3 comissões.

Objeto:

Existe um fato determinado que demandou o nascimento da CPI. Pode ampliar, desde que sejam fatos conexos ao primeiro.

Prazo:

O prazo é definido pela CPI, o prazo pode ser de 180 dias, prorrogável por outro prazo. De acordo com a lei que rege a CPI, uma CPI não pode ultrapassar a legislatura.

Exemplo: Uma CPI criada em 2022, que é o último ano da legislatura, não poderia ultrapassar 2022 e entrar na legislatura de 2023.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Compartilhamento de dados com Poder Judiciário:

Exemplo: Interceptação telefônica.

Não é a CPI que determina, é o Poder Judiciário que quer compartilhar.

Poderes de investigação da autoridade judicial?

Cláusula de reserva de jurisdição.

Se incidir, a CPI não poderá atuar.

Quebra por CPIs no âmbito federal, estadual, distrital e municipal:

A CPI federal, estadual e distrital tem os mesmos poderes. A CPI municipal não pode quebrar sigilos. A CPI possui poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, e não existe Judiciário no município. O fórum das cidades não é do Poder Judiciário Municipal, pertencem ao TJ, sendo estadual, ou é uma Vara Federal ou Vara do Trabalho, que pertence ao Poder Judiciário da União.



Oitiva de investigado que tenha celebrado acordo de colaboração premiada:

No acordo de colaboração premiada, há um termo de confidencialidade.

Exemplo: A CPI convoca uma pessoa, mas, se a pessoa falar, quebra a colaboração, quebra a delação premiada.

Convocação de governadores:

A CPI não pode convocar magistrados, não pode convocar membros do Ministério Público.

Exemplo: CPI da pedofilia. No Supremo Tribunal Federal, um desembargador entrou com um HC dispondo que não iria, pois CPI não pode convocar magistrados, visto que feriria a separação de poderes. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o desembargador deveria ir, pois ele estava sendo convocado por ser um dos pedófilos investigados, e não na condição de desembargador.

Contra decisão judicial não cabe CPI, e sim recurso, por isso não é possível convocar juiz, desembargador, ministro do Supremo e do STJ.

O investigado, autuado e réu possuem o direito de ficar em silêncio e não produzir prova contra si.

ANOTAÇÕES

Relatório final e providências a serem tomadas por CPI:

A CPI não julga, a CPI investiga.

Possibilidade de norma regimental limitar número de CPIs.

(in)constitucionalidade de lei que dê prioridade de tramitação a processos/procedimentos decorrentes de CPI:

Exemplo: Uma lei impõe ao Ministério Público celeridade, prioridade na tramitação de processos que venham de CPI.

O Supremo entende que a lei é válida, que é constitucional.

Prejudicialidade de HC e MS após o encerramento da Comissão:

Exemplo: Entrou-se com um HC ou MS contra a CPI. Se é CPI na Câmara, no Senado ou CPI Mista, a competência é do STF.

Se entrou com um HC contra a CPI e a CPI acabou, o HC é prejudicado e arquivado.

PODE	NÃO PODE
Decretar quebra de sigilos de dados bancários, fiscais e telefônicos.	Decretar quebra do sigilo das comunicações telefônicas (interceptações). Só quem pode é o Poder Judiciário, por conta da cláusula de reserva de jurisdição.
Busca e apreensão em repartições públicas.	Busca e apreensão domiciliar.
Prisão em flagrante.	Prisões preventiva e temporária.
Requisitar informações aos órgãos públicos.	Impedir a presença do advogado.
Ouvir testemunhas e investigados (respeito ao direito ao silêncio).	Impor que investigado assine compromisso de dizer a verdade.
Convocar ou convidar Ministros de Estado e outras autoridades.	Convocar Presidente da República ou Magistrados.
Requerer ao TCU a realização de inspeções e auditorias.	CPI não possui poder geral de cautela.



ANOTAÇÕES

A CPI não pode determinar medidas como arresto, sequestro, penhora, indisponibilidade de bens, retenção de passaporte e ressarcimento ao erário. Tudo isso está dentro do poder geral de cautela.

A CPI pode convocar índio? Se o índio está dentro de uma situação ocorrida dentro da comunidade e é aculturado, a CPI não pode trazê-lo.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
